

广西壮族自治区税收保障条例

(2017 年 7 月 28 日广西壮族自治区第十二届
人民代表大会常务委员会第三十次会议通过)

目 录

第一章	总 则
第二章	税收管理
第三章	税收协助
第四章	税收服务
第五章	税收监督
第六章	法律责任
第七章	附 则

第一章 总 则

第一条 为了加强税收征收管理，规范税收征收和缴纳行为，保障税收收入，保护纳税人的合法权益，营造公平、公正的纳税环境，促进经济社会发展，根据《中华人民共和国税收征收管理法》《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》等法

律、行政法规，结合本自治区实际，制定本条例。

第二条 在本自治区行政区域内进行税收管理、税收协助、税收服务、税收监督等税收保障活动，均适用本条例。

第三条 税收保障工作坚持政府领导、税务主管、部门配合、社会参与、信息化支撑、司法保障的原则。

第四条 县级以上人民政府应当加强税收保障工作的领导，建立健全税收保障工作机制，组织协调有关部门和单位落实税收保障措施，完善税收保障考核制度，按照财政管理体制保障税收工作经费。

乡镇人民政府、街道办事处应当协助税务机关和有关部门做好本辖区内的税收保障工作。

第五条 各级税务机关负责税收保障的具体工作。

县级以上人民政府财政、发展改革、工业和信息化、公安、国土资源、住房城乡建设、审计、工商和海关、出入境检验检疫等有关部门应当按照职责分工，依法做好税收保障相关工作。

金融、烟草、电力等有关单位应当依法协助税务机关做好税收保障相关工作。

第二章 税收管理

第六条 县级以上人民政府应当根据国民经济和社会发展规划，结合本地实际，适时调整优化经济结构和产业结构，培植税源，保障税收增长与经济发展相协调。

第七条 税收收入预算的编制和调整，应当与本行政区域的税源相适应。税务机关应当根据经济发展实际和税源状况，科学预测税收收入，及时向同级财政部门提供重大税收增减变化因素和收入预测情况，为财政部门编制预算和组织财政收入提供依据。

财政部门编制和调整税收收入预算，应当征求同级税务机关的意见。

第八条 任何机关、单位和个人应当遵守税收法律法规，支持税务机关依法征收税款，不得违反法律法规的规定，擅自作出税收开征、停征、提前征收、延缓征收以及减税、免税、退税、补税和其他与税收法律法规相抵触的决定。

第九条 税务机关应当依照法律法规规定的权限和程序征收税款，不得违反法律法规的规定开征、停征、多征、少征、提前征收、延缓征收或者摊派税款。

税务机关应当建立税源综合评价机制，采取有效税源监控措施，根据税源结构和分布状况，实行税源分类、分级、分项管理，提高税收管理水平。

第十条 县级以上税务机关根据有利于税收管理和方便纳税的原则，可以依法委托有关单位和个人代征零星分散和异地缴纳的税款。

县级以上税务机关应当按照国家规定与受委托代征税款的单位或者个人签订委托代征协议，并发给委托代征证书。受委托代

征税款的单位或者个人应当在协议规定的范围、期限内依法代征和解缴税款，并妥善保管税收票证，不得扩大或者缩小代征范围，不得不征、多征、少征税款，不得挤占、挪用或者延期解缴税款。

税务机关应当依法对受委托代征税款的单位和个人进行指导、监督，并按照国家规定支付委托代征手续费。

第十一条 扣缴义务人和其他有关单位应当依法向税务机关如实提供与代扣代缴、代收代缴税款有关的涉税信息。

第十二条 自治区按照国家规定实行实名办税。税务机关应当合理确定推行实名办税的业务事项，明确实名办税人员范围，按照国家规定收集和使用办税人员身份信息，优化办税流程，方便纳税。

第十三条 税务机关以及有关部门和单位依法收集、使用和保管纳税人涉税信息时，对涉税信息涉及的国家秘密、商业秘密和个人隐私应当予以保密，不得将涉税信息用于履行法定职责之外的用途。

第三章 税收协助

第十四条 有关国家机关应当履行下列税收协助义务：

- （一）向税务机关提供掌握的与税收征收管理有关的信息；
- （二）配合税务机关进行税源管控，防止税收流失；
- （三）支持、协助税务机关依法实施税款征收、税收检查、

税收强制措施或者强制执行；

（四）法律法规规定的其他税收协助职责。

第十五条 自治区应当加强税收征收管理信息系统现代化建设，有计划地用现代信息技术装备各级税务机关，健全税务机关与其他有关部门和单位的涉税信息共享制度和信息共享平台，实现涉税信息互联互通。

第十六条 涉税信息实行目录管理。

涉税信息目录由自治区税务机关会同有关部门制定和公布，并根据经济和社会发展情况适时调整。

第十七条 有关部门和单位应当根据涉税信息目录，按照规定或者约定的方式、时间，将下列涉税信息依法提供给税务机关：

（一）依法成立的法人及其分支机构、非法人组织、个体工商户的设立、变更、注销、吊销登记；

（二）医疗、教育、特种行业、网络、文化、广告、药品、危险化学品、餐饮服务、交通运输、烟草专卖、木材等各类生产经营许可；

（三）投资项目立项审批、核准、备案以及建设进度；

（四）建设项目招投标、建设工程规划、施工许可，建设资金投入以及工程款拨付；

（五）商品房预售许可和销售登记；

（六）机动车辆和船舶登记、变更、注销以及营运证的发

放、变更、注销和检验；

（七）福利企业登记、变更、注销、检验和残疾人证发放；

（八）劳动技能培训机构、职业中介服务机构以及民办学校的设立、合并、分立、变更、终止，就业创业证发放，医疗机构信息以及单位社会保险费征缴；

（九）不动产登记，国有土地使用权出让、划拨、转让、用途变更，农用地转用，海域使用权证发放，矿产资源勘查、开采以及探矿权、采矿权转让；

（十）高新技术企业认定，专利技术开发、转让，企业技术改造、产权转让、技术转让、兼并改制和破产清算、资产拍卖、股权变更；

（十一）企业境外投资、合作，海关信用类别，外汇管理分类；

（十二）商业性演出、赛事、会展，彩票销售；

（十三）事业单位、社会组织服务性收费和涉税财物价格认定；

（十四）涉税经营用户的用电量和电网改造投资情况；

（十五）企业取水量、污染物排放监测数据；

（十六）公共资源交易；

（十七）涉税信息目录要求提供的其他涉税信息。

第十八条 县级以上人民政府审计机关、财政部门依法进行审计、检查时，发现被审计、检查单位有税收违法行为的，应当

责成被审计、检查单位依法履行税收义务，缴纳应当缴纳的税款、滞纳金，同时将处理文书抄送税务机关。税务机关应当根据审计机关、财政部门的处理文书，依法将应收的税款、滞纳金缴入国库，并将结果及时反馈有关单位。

其他有关机关、部门和依法具有管理公共事务职能的组织在履行职责过程中发现税收违法行为的，应当及时告知税务机关依法查处。

第十九条 对享受税收优惠的对象，因条件变化已不符合税收优惠规定的，县级以上人民政府有关部门应当及时告知主管税务机关。

税务机关发现税收优惠对象不符合税收优惠规定的，应当停止执行税收优惠，并依法追缴应缴未缴或者少缴的税款、滞纳金。纳税人依法可以享受减免税待遇而没有享受的，经纳税人申请，税务机关核准后应当依法退还多缴的税款。

第二十条 人民法院拍卖、变卖被执行人财产时，应当协助税务机关依法征缴税款；在进行破产清算时，人民法院发现未结清税款的，应当通知税务机关参加清算。

第二十一条 欠缴税款的纳税人或者其法定代表人在出境前未按照规定结清应纳税款、滞纳金，又不提供担保的，税务机关可以依法通知出入境管理机关阻止其出境。

税务机关因税收管理和查办涉税案件，需要查询纳税人以及其他涉案人员身份信息的，公安机关应当依法予以协助。对税务

机关移送的涉嫌犯罪案件，公安机关应当依法查处，并将查处结果及时反馈税务机关。

第二十二条 登记部门办理不动产和车船等权属登记，应当要求申请人提交合法的完税凭证或者减免税证明；未按规定提交的，依法不予办理。

第二十三条 自然人股东转让企业股权的，应当依法办理纳税申报。工商行政管理部门在股东转让股权变更登记时，应当书面告知其到税务机关申报纳税，并将股权变更登记情况及时通报同级税务机关。

第二十四条 举办商业性演出、比赛、会展、商贸交流等活动的主办单位应当依法代征、代扣代缴税款，并自合同订立之日起十五日内将合同和收入分配方案等涉税信息报送活动举办地的主管税务机关。

第二十五条 税务机关依法查询从事生产、经营的纳税人开立的账户、利息总额、期末余额信息以及数额较大的单笔资金往来相关信息，有关银行和其他金融机构应当予以支持并依法提供。

第四章 税收服务

第二十六条 税务机关应当加强税法宣传，为纳税人、扣缴义务人提供政策咨询、纳税辅导、办税指南等服务，普及纳税知识。

第二十七条 税务机关应当创新服务方式和服务模式，改善办税条件，降低办税成本，提高服务水平。

税务机关应当规范、简化合并纳税人、扣缴义务人涉税资料，逐步实行纳税人涉税信息国税、地税一次性收集，按户存储，共享共用。

税务机关应当建立国税、地税服务合作机制，采取共建办税服务厅，互设窗口，共驻政务服务中心等方式，实行一家受理、分别处理、限时办结反馈的服务模式，简化纳税人、扣缴义务人纳税程序。

第二十八条 税务机关应当严格实行政务公开制度，公开税收政策、办税程序、服务规范、税收优惠、权利救济等事项，依法保障纳税人的知情权、参与权、救济权和监督权。

第二十九条 税务机关应当加强税收信用体系建设，依法公正、公平、公开地开展纳税人信用等级评价工作，并为所有纳税人提供自身纳税信用级别查询服务，对纳税人欠缴税款的情况定期予以公布。

税务机关应当对诚信纳税的纳税人，在资料报送、发票领用、出口退税等方面予以优待。

税务机关应当将重大税收违法案件涉案人员信息纳入信用信息共享平台，定期向社会公布。

第三十条 税务机关应当指导和监督税务代理机构开展涉税鉴证和涉税服务业务，不得强制或者变相强制纳税人、扣缴义务

人接受税务代理服务或者指定税务代理机构。

第三十一条 税务机关及其工作人员为纳税人、扣缴义务人提供纳税服务不得收取费用，不得刁难纳税人、扣缴义务人，不得收受、索取纳税人、扣缴义务人财物或者谋取其他不正当利益。

第五章 税收监督

第三十二条 各级审计机关应当依法对税务机关组织税收收入和征收管理情况实施审计监督。财政部门应当依法对税务机关组织税收收入情况实施财政监督。税务机关应当接受审计机关、财政部门的监督检查，落实监督检查决定。

第三十三条 税务机关应当建立健全社会监督机制，接受纳税人、新闻媒体、社会组织和个人对税收征收管理工作的评议和监督，反馈改进结果。

第三十四条 税务机关应当建立健全随机检查制度和税务稽查案源管理制度，合理确定检查比例和频次，加强税务稽查，依法查处税收违法行为，督促纳税人依法纳税。

税务机关依法实施税收检查前，可以告知被检查对象检查时间、需要准备的资料等，但预先通知有碍检查的除外。

第三十五条 任何单位和个人都有权检举违反税收法律法规的行为。对检举的税收违法行为，税务机关应当及时调查、处理，并为检举人保密。

检举的违反税收法律法规行为，经税务机关查证属实的，应当按照有关规定对检举人给予奖励。

第六章 法律责任

第三十六条 违反本条例规定，法律、行政法规已有法律责任规定的，从其规定。

第三十七条 违反本条例规定，有关部门未按要求提供涉税信息或者不履行税收协助义务的，由税务机关书面通知其改正；逾期不改正的，报告本级人民政府或者其上级主管部门，由本级人民政府或者其上级主管部门责令改正；造成税收流失的，由本级人民政府或者其上级主管部门根据情节轻重和流失程度，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处分。

第三十八条 违反本条例规定，税务机关以及有关部门不履行保密义务或者不按照规定使用涉税信息的，由本级人民政府或者其上级主管部门根据情节轻重对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第三十九条 税务机关及其工作人员有下列行为之一的，由本级人民政府或者其上级主管部门根据情节轻重，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）刁难纳税人、扣缴义务人的；

(二) 收受、索取纳税人、扣缴义务人以及其他利害关系人财物，为其谋取不正当利益的；

(三) 私分扣押、查封的商品、货物或者其他财产的；

(四) 其他滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守、弄虚作假的。

第七章 附 则

第四十条 本条例所称税务机关包括国家税务机关和地方税务机关。

第四十一条 本条例自 2017 年 10 月 1 日起施行。